

1503317-50.2022.8.26.0554

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Lucas Tambor Bueno

Comarca: Santo André

Foro: Foro de Santo André

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/10/2022

... após o crime, este abordou, anunciou roubo a ela, a puxou para dentro do veículo, causando-lhe inclusive lesões corporais.

Nem se alegue que o roubo não se consumou, haja vista que os objetos subtraídos da vítima saíram das esferas de vigilância e disponibilidade dela. Ademais, a ofendida não recuperou todos os objetos roubados.

Colocado isso, a procedência da ação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santo André

Foro de Santo André

4ª Vara Criminal

Praça IV Centenário, 03, Santo André-SP - cep 09015-080

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1503317-50.2022.8.26.0554 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503317-50.2022.8.26.0554 - Controle 791/2022

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2138391/2022 - 02º D.P. SANTO ANDRÉ, 18773654 - 02º D.P. SANTO ANDRÉ, 1556/22/103 -

02º D.P. SANTO ANDRÉ, 2138391 - 02º D.P. SANTO ANDRÉ

Autora:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

CARLOS ALBERTO DUQUE MAIA e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Lucas Tambor Bueno

Vistos, etc.

CARLOS ALBERTO DUQUE MAIA está sendo processado como incurso no art. 157, § 2º, inciso II, c.c. art. 61, inciso II, alínea "h", ambos do Código Penal porque, segundo o Ministério Público, em data de 13 de maio de 2022, por volta das 6h, na

Avenida João Pessoa, n.º 33, nesta cidade e comarca, previamente ajustado com outras duas pessoas não identificadas, mediante violência, subtraiu, para si, a bolsa, o telefone celular e uma quantia em dinheiro, pertencentes à vítima Maria de Fátima Teixeira Maia, idosa de 68 anos de idade.

Recebida a denúncia (fls. 31), o réu foi citado (fls. 43) e apresentou resposta à acusação (fls. 47/51). Não se tratando de hipótese de absolvição sumária, houve designação de audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 55/56), oportunidade em que foi ouvida a vítima. Ao final, o réu foi interrogado (fls. 71).

Encerrada a instrução processual (fls. 72), em debates, o Ministério Público requereu a procedência da ação com a consequente condenação do réu nos termos da denúncia, ao passo que este, via defensor público, por meio de memoriais, pleiteou a absolvição por ter sido coagido pelos demais agentes ou por insuficiência de provas, formulando pedidos subsidiários (fls. 83/89).

É o relatório.

DECIDO.

A presente ação penal é procedente.

O boletim de ocorrência (fls. 7/8), o laudo pericial (fls. 13/14) e a prova oral coligida demonstram a materialidade do crime de roubo praticado em concurso de agentes descrito na denúncia.

A autoria do delito, da mesma forma, é certa e deve ser atribuída ao réu.

Denota-se que, ao ser interrogado sob o crivo do contraditório, o réu negou a prática dos fatos, esclarecendo que fez uso de drogas com outros dois indivíduos e, como acabou o dinheiro e seus conhecidos tinham pago pelo entorpecente, ficou devendo dinheiro a eles, de modo que decidiu ir até a residência de sua tia para pedir dinheiro para ela. Relatou que permaneceu em frente à residência da vítima por aproximadamente uma hora e quando ela saiu um dos indivíduos falou que iria até ela pedir dinheiro, com o que concordou, posto que o outro já estava com seu aparelho celular. Afirmou que o indivíduo que foi até a vítima tentou pegar a bolsa dela, porém houve resistência e a ofendida caiu ao solo, momento em que na companhia dos dois indivíduos deixou o local. Informou que chegou a ser ameaçado pelos indivíduos, que chegaram a dizer que se algo desse errado iriam lhe matar. Disse que, após os fatos, não teve mais contato com sua tia, porém a bolsa que ficou em seu veículo a ela foi devolvida, sem o aparelho celular.

A versão apresentada pelo réu, além de não se mostrar crível e apresentar nítidas inconsistências, encontra-se em total descompasso com o conjunto probatório.

Nota-se que a vítima, ao prestar declarações, esclareceu foi abordada por um indivíduo quando saía de sua casa para trabalhar, o qual tentou lhe tomar a bolsa. Afirmou que resistiu à entrega da bolsa e que foi puxada para o interior de um veículo, momento em que reconheceu a voz do seu sobrinho, que se limitou a dizer que estava sendo ameaçado e arrancou com o automotor. Asseverou que estava com parte do corpo dentro do veículo quando seu sobrinho arrancou, de maneira que caiu ao solo e veio a se machucar. Informou que, posteriormente, a esposa do réu veio a lhe devolver a bolsa, porém sem o aparelho celular.

As declarações da ofendida, como se vê, fulminam a tese apresentada pelo acusado, já que, ao que tudo indica, ao invés de três, na realidade, eram dois os roubadores, ou seja, o réu e um outro indivíduo não identificado.

Acrescenta-se que, a despeito do réu ter afirmado que a vítima se machucou porque

foi jogada ao solo pelo outro indivíduo, é certo que Maria de Fátima, de forma segura, declarou que veio a se machucar porque estava com parte do corpo dentro do veículo do seu sobrinho quando este colocou o automotor em movimento, vindo a lhe arrastar.

Não bastasse isso, a ofendida deixou consignado que reconheceu a voz do réu, identificando-o, de modo que tudo leva a crer que, a partir deste momento, Carlos se desesperou e arrancou com o automotor.

E mais, como bem salientado pelo órgão acusador, se o réu realmente pretendesse pedir dinheiro emprestado para a tia, é certo que, ao invés de esperá-la no portão por aproximadamente uma hora na companhia de um outro indivíduo, responsável pela abordagem do ofendida, ele teria descido, tocado a campainha e falado com Maria de Fátima, a qual inclusive, conforme afirmou, já havia lhe emprestado dinheiro em outras oportunidades.

Outrossim, nunca é demais consignar que o acusado não produziu nos autos qualquer prova hábil a demonstrar que, de fato, não pretendia praticar o roubo em questão contra a ofendida e sim que foi coagido por terceiro para a empreitada criminosa, deixando assim de se desincumbir de ônus de prova que lhe competia para afastar sua responsabilidade pelo evento.

Daí, por qualquer prisma que se analise a questão, quer pelas coesas declarações da vítima, as quais demonstram que o réu, ao contrário do que sustentou, perpetrou o roubo em questão previamente ajustado com, no mínimo, um outro indivíduo desconhecido, quer em virtude do acusado não ter demonstrado nos autos que foi coagido para a prática delitiva, ônus que lhe competia se desincumbir, a procedência da ação penal é a medida de rigor.

A incidência da causa de aumento referente ao concurso de agentes está induvidosa, haja vista que a vítima deixou assentado que o crime foi praticado por dois indivíduos, sendo um deles o réu, que agiram previamente ajustados para a empreitada criminosa, inclusive com divisão de tarefas, posto que, enquanto o acusado indicou a vítima e ficou no veículo para dar fuga ao comparsa após o crime, este abordou, anunciou roubo a ela, a puxou para dentro do veículo, causando-lhe inclusive lesões corporais.

Nem se alegue que o roubo não se consumou, haja vista que os objetos subtraídos da vítima saíram das esferas de vigilância e disponibilidade dela. Ademais, a ofendida não recuperou todos os objetos roubados.

Colocado isso, a procedência da ação penal se impõe, motivo pelo qual passo à dosimetria da pena.

Orientado pelas diretrizes fixadas pelo art. 59 do Código Penal, que não prejudicam o réu, fixo a pena base no mínimo legal, isto é, em 4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, diante da incidência da circunstância agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "h", do Código Penal, elevo a reprimenda de um sexto e fixo ao acusado quatro anos e oito meses de reclusão e pagamento de onze dias-multa.

Finalmente, na terceira e última fase da aplicação da pena, por força da incidência de uma das causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, do Código Penal, isto é, concurso de agentes, preconizada no inciso II do referido artigo, aumento a reprimenda de 1/3 (um terço) e fixo definitivamente ao réu 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 14 (catorze) dias-multa.

O regime inicial que mais se ajusta ao cumprimento da pena privativa de liberdade

aplicada ao acusado, dada a gravidade do crime perpetrado, é o fechado, posto que praticou crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, contra vítima idosa, sua tia, e com emprego de violência física, delito este que, de um lado, revela a intensa periculosidade do réu e, de outro, vem atormentando toda a sociedade brasileira e tumultuando a ordem pública.

Em virtude da situação econômica desfavorável do réu, fixo o valor do dia-multa no patamar mínimo, nos termos do art. 60, "caput", do Código Penal.

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para o fim de CONDENAR o réu CARLOS ALBERTO DUQUE MAIA, qualificado nos autos, a cumprir, em regime inicial fechado, a pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e a pagar 14 (catorze) dias-multa, dando-o como incurso no art. 157, § 2º, inciso II, c.c. art. 61, inciso II, alínea "h", ambos do Código Penal.

O sentenciado, se insatisfeito com esta decisão, por ser primário e ter respondido ao processo em liberdade, dela poderá recorrer sem ter que se recolher ao cárcere.

Transitada esta sentença em julgado, lance-se o nome do sentenciado no rol dos culpados e expeça-se mandado de prisão contra ele por força desta condenação.

P.R.I.C.

Santo André, 5 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA